



PUTUSAN

Nomor 582/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa ;
Tempat lahir : tasikmalaya;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 09 September 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jawa barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2025 sampai dengan tanggal 06 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Juli 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 14 September 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 11 September 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025;
6. Hakim PN sejak tanggal 23 September 2025 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2025;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 21 Desember 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ali Ummar Ritonga S.H.,M.H sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2025;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor **582/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel** tertanggal 12 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **582/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel** tertanggal 12 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana “memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak”**, sebagaimana dimaksud dalam **dakwaan alternatif KEDUA Penuntut Umum** melanggar Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda** sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan selama 1 (satu) tahun**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) lembar print out screenshot GrupFacebook.
 - b. 1 (satu) lembar bukti pembukaan aplikasi DANA dengan nomor telepon 081323162637.
 - c. 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam merah 8 GB yang berisi unduhan akun media sosial facebook Rantatalisya denga link <https://www.facebook.com/profile.php?id=61574249776662> dan password 5*****5;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) unit Handphone Infinix Bot 10 Play warna hijau tosca IMEI 1 : 355023192702507 IMEI 2 : 355023192702515.

e. 1 (satu) unit Handphone Redmi 9A warna biru IMEI 1 : 861450055978220 IMEI 2 : 861450055978238.

Agar dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira Pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2025, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk tahun 2025, bertempat di Kantor Subdit I Ditressiber Polda Metro Jaya yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 55, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 14 Mei, Tim dari Subdit IV Diressiber Polda Metro Jaya yang beranggotakan antara lain saksi I, saksi II dan saksi III mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada akun Facebook Group menggunakan nama "Fantasi Sedarah" dengan link tautan <https://www.Facebook.com/groups/3891196164449625/> yang didalam Group Facebook "Fantasi Sedarah" tersebut banyak memuat foto maupun video yang melanggar kesusilaan berupa persenggamaan, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin dan pornografi anak. Bahwa selanjutnya Tim dari Subdit IV Diressiber Polda Metro Jaya melakukan patroli siber pada akun Facebook Group atas nama "Fantasi Sedarah" dengan link tautan <https://www.Facebook.com/groups/3891196164449625/> yang didalamnya terdapat konten-konten pornografi yang berhubungan dengan perilaku inses dan kekerasan seksual di sertai dengan pornografi anak, dimana konten-

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konten dalam group tersebut banyak orang yang melihat, mengomentari, membagikan atau berinteraksi dengan postingan yang berisi konten fantasi seksual menyimpang, termasuk narasi inses dan pornografi anak.

- Bahwa kemudian Tim dari Subdit IV Diressiber Polda Metro Jaya menemukan akun Facebook atas nama Alesa Buffon mengirimkan komentar pada Group Facebook "Fantasi Sedarah" dengan komentar, "Ready vc SM bocil pribadi vidio jg KALAU mau bermodal" dan memperoleh informasi terhadap akun Facebook atas nama Alesa Buffon dengan link <https://www.Facebook.com/profile.php?id=61575561417081> terhubung dengan akun Ranta Talisya dengan link tautan: <https://www.Facebook.com/profile.php?id=61574249776662> yang masih aktif dan terhubung dengan akun media sosial *whatsapp* dengan nomor 082118514316, sehingga Tim dari Subdit IV Diressiber Polda Metro Jaya berhasil menemukan Terdakwa DIKI berdasarkan identifikasi lokasi dan jejak digital dan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 sekira Pukul 20.00 WIB, Tim dari Subdit IV Diressiber Polda Metro Jaya berhasil mengamankan Terdakwa DIKI di rumah Terdakwa yang terletak di Kp. Cikupa No. 27, RT.009/RW.012, Kelurahan Cikupa, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, saksi dan saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Infinix Hot 10 Play warna HIJAU TOSCA dengan IMEI 1:355023192702507, IMEI 2: 355023192702515 dan 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna BIRU dengan IMEI 1: 861450055978220, IMEI 2: 861450055978238 yang di dalam handphone tersebut terdapat media sosial yang Terdakwa DIKI pergunakan, diantaranya Facebook dengan nama akun Ranta Talisya pada handphone Infinix Hot 10 Play warna HIJAU TOSCA yang Terdakwa pergunakan untuk mengirimkan atau mentransmisikan dokumen elektronik berupa gambar berupa gambar yang memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin dan pornografi anak dengan akun Facebook "Onyen Onyen" pada tanggal 26 Maret 2025 dari Pukul 04:01:25PM sampai dengan Pukul 4:54:05PM. Melalui aplikasi Facebook Masangger.
- Bahwa cara terdakwa DIKI mendapat video pornografi anak tersebut dari beberapa situs/website cloud maupun video sharing dimana Terdakwa tidak dapat mengingat lagi nama situs/websitenya, lalu Terdakwa mendownload beberapa foto atau video bermuatan pornografi dan menyimpannya di dalam galeri ponsel Terdakwa dan Tujuan Terdakwa mengumpulkan foto atau video

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel



bermuatan pornografi anak untuk dijual kembali dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) video anak yang sedang berhubungan badan dan Rp100.000,00 untuk 40 (empat puluh) video anak yang sedang berhubungan badan.

- Bahwa jenis konten yang biasanya dibagikan di group Facebook "Fantasi Sedarah" berupa konten yang berisi fantasi seksual menyimpang, termasuk narasi inses dan pornografi anak, dimana beberapa anggota group saling berbagi file pada group Facebook lainnya.
- Bahwa gambar pornografi yang tersimpan pada handphone milik Terdakwa ada sebanyak 2537 (dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh) foto yang terdapat di dalam 1 (satu) unit handphone Infinix Hot 10 Play warna HIJAU TOSCA, yang mana foto-foto tersebut merupakan kumpulan foto fantasi seksual menyimpang, termasuk narasi inses dan pornografi anak.
- Bahwa Terdakwa tidak berhak atau tidak memiliki ijin dari lembaga berwenang untuk menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Perbuatan Terdakwa DIKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira Pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2025, bertempat di Kantor Subdit I Ditressiber Polda Metro Jaya yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 55, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak,
perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan September 2024, terdakwa telah mengoleksi foto maupun video berupa foto atau video pornografi dan pornografi anak tersebut sebanyak 2537 (dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh) Foto dan 60 (enam puluh) Video, yang Terdakwa sediakan ke dalam 1 (satu) unit handphone Infinix Hot 10 Play warna HIJAU TOSCA yang sewaktu waktu bisa terdakwa lihat atau bagikan.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Infinix Hot 10 Play warna HIJAU TOSCA dengan IMEI 1:355023192702507, IMEI 2: 355023192702515 dan 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna BIRU dengan IMEI 1: 861450055978220, IMEI 2: 861450055978238 milik Terdakwa didalamnya terdapat media sosial yang Terdakwa DIKI pergunakan, diantaranya Facebook dengan nama akun Ranta Talisya pada handphone Infinix Hot 10 Play warna HIJAU TOSCA yang Terdakwa pergunakan untuk mengirimkan gambar berupa ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin dan pornografi anak dengan akun Facebook "Onyen Onyen" pada tanggal 26 Maret 2025 dari Pukul 04:01:25PM sampai dengan Pukul 4:54:05PM.
- Bahwa Terdakwa mencari video pornografi anak tersebut di beberapa situs/website cloud maupun video sharing dimana Terdakwa tidak dapat mengingat lagi nama situs/websitenya, lalu Terdakwa mendownload beberapa foto atau video bermuatan pornografi dan menyimpannya di dalam galeri ponsel Terdakwa dan Tujuan Terdakwa mengumpulkan foto atau video bermuatan pornografi anak untuk dijual kembali dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) video anak yang sedang berhubungan badan dan Rp100.000,00 untuk 40 (empat puluh) video anak yang sedang berhubungan badan.
- Bahwa terdakwa juga tergabung dengan grup Facebook "Fantasi Sedarah" yang mana jenis konten yang biasanya dibagikan di group Facebook "Fantasi Sedarah" berupa konten yang berisi fantasi seksual menyimpang, termasuk narasi inses dan pornografi anak, dimana beberapa anggota group saling berbagi file pada group Facebook lainnya.
- Bahwa pada tanggal 14 Mei, Tim dari Subdit IV Diressiber Polda Metro Jaya yang beranggotakan antara lain saksi I saksiII dan saksi III mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada akun Facebook Group menggunakan nama "Fantasi Sedarah" dengan link tautan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.Facebook.com/groups/3891196164449625/> yang didalam Group Facebook “Fantasi Sedarah” tersebut banyak memuat foto maupun video yang melanggar kesusilaan berupa persenggamaan, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin dan pornografi anak.

- Bahwa kemudian Tim dari Subdit IV Diressiber Polda Metro Jaya menemukan akun Facebook atas nama Alesa Buffon mengirimkan komentar pada Group Facebook “Fantasi Sedarah” dengan komentar, “Ready vc SM bocil pribadi vidio jg KALAU mau bermodal” terhubung dengan akun Ranta Talisya dengan link tautan: <https://www.Facebook.com/profile.php?id=61574249776662> yang masih aktif dan terhubung dengan akun media sosial *whatsapp* dengan nomor 082118514316, sehingga Tim dari Subdit IV Diressiber Polda Metro Jaya berhasil menemukan Terdakwa DIKI berdasarkan identifikasi lokasi dan jejak digital dan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 sekira Pukul 20.00 WIB, Tim dari Subdit IV Diressiber Polda Metro Jaya berhasil mengamankan Terdakwa DIKI di rumah Terdakwa yang terletak di Kp. Cikupa No. 27, RT.009/RW.012, Kelurahan Cikupa, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa terdakwa tidak berhak atau tidak memiliki ijin dari lembaga berwenang untuk menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi I dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai pelapor dalam perkara tindak pidana mentransmisikan konten yang bermuatan asusila dan atau pornografi anak dan atau mentransmisikan atau mendistribusikan dokumen elektronik atau informasi elektronik yang bermuatan keasusilaan dan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kekerasan seksual pada anak dan/atau tindak pidana menyebarluaskan, membuat, memperjual belikan pornografi dan/atau tindak pidana dengan sengaja memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak, tugas dan tanggung jawab saksi sehari-hari adalah melakukan kegiatan patroli cyber di media internet yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maupun tindak pidana lainnya bersama-sama dengan saksi ACHMAD RANDY PRATAMA dan saksi ALIF SUNAN;

- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana mentransmisikan konten yang bermuatan asusila dan atau pornografi anak dan atau mentransmisikan atau mendistribusikan dokumen elektronik atau informasi elektronik yang bermuatan keasusilaan dan atau kekerasan seksual pada anak dan/atau tindak pidana menyebarluaskan, membuat, memperjual belikan pornografi dan/atau tindak pidana dengan sengaja memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak yang saksi laporkan pada tanggal 16 Mei 2025 pada saat saksi bersama-sama dengan saksi ACHMAD RANDY PRATAMA dan saksi ALIF SUNAN sedang melakukan tugas patroli siber di Kantor Subdit I Ditressiber Podla Metro Jaya yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 55, Jakarta Selatan ;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana mentransmisikan konten yang bermuatan asusila dan atau pornografi anak dan atau mentransmisikan atau mendistribusikan dokumen elektronik atau informasi elektronik yang bermuatan keasusilaan dan atau kekerasan seksual pada anak dan/atau tindak pidana menyebarluaskan, membuat, memperjual belikan pornografi dan/atau tindak pidana dengan sengaja memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan,

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/10/V/2025/SPKT.DITSIBER/POLDA METRO JAYA, tanggal 16 Mei 2025, berawal dari saksi bersama-sama dengan saksi ACHMAD RANDY PRATAMA dan saksi ALIF SUNAN website tersebut menggugah postingan terkait kejahatan seksual terhadap anak pada akun Facebook Group menggunakan nama grup "Fantasi Sedarah" dengan link tautan <https://www.Facebook.com/groups/3891196164449625/> pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi ACHMAD RANDY PRATAMA dan saksi ALIF SUNAN menemukan komentar dari pemilik akun Facebook dengan nama akun Facebook "Alesa Buffon" yang memberikan komentar, "Ready vc SM bocil pribadi vidio jg KLO mau bermodal", namun saksi tidak bisa menunjukkannya dikarenakan Grup Facebook "Fantasi Sedarah" sudah terlebih dahulu tertakedown dan dari hasil patroli siber ditemukan keterangan "konten ini dilaporkan karena menawarkan atau mencari materi pelecehan seksual anak dan dikirim dari akun Facebook dengan nama akun "Alesa Buffon" (Pengidentifikasi ESP 61575561417081) di Komentar Facebook dengan pengenal konten 4133135000255739 di Posting Facebook dengan pengenal konten 4133126686923237 di Grup Facebook dengan pengenal konten 3891196164449625 dengan judul Fantasi Sedarah dengan keterangan: "Ready vc SM bocil pribadi vidio jg KLO mau bermodal";
- Bahwa Grup Facebook "Fantasi Sedarah" dengan link tautan <https://www.Facebook.com/groups/3891196164449625/> merupakan Grup yang dapat dilihat semua pengguna Facebook secara terbuka dan tidak ada privasi maupun tidak memerlukan ijin untuk bergabung ke dalam grup tersebut, sehingga siapa saja pengguna media sosial Facebook dapat bergabung dengan mudah kedalam Grup Facebook tersebut tanpa proses persetujuan gabung Grup oleh admin Grup dan Grup Facebook tersebut mempunyai member sebanyak ± oleh 32.000 (tiga puluh dua ribu) member atau anggota Grup;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat melihat postingan tentang postingan tentang konten yang bermuatan kesusilaan dan atau pornografi anak dan dewasa didalam Grup Facebook “Fantasi Sedarah” yaitu semua pengguna media sosial Facebook dan bagaimana bergabung Grup Facebook “Fantasi Sedarah” adalah dengan cara mengklik Gabung ke Grup kemudian secara otomatis sudah bergabung kedalam Grup;
- Bahwa tindakan yang saksi bersama-sama dengan saksi ACHMAD RANDY PRATAMA dan saksi ALIF SUNAN lakukan setelah mengetahui adanya tindak pidana mentransmisikan konten yang bermuatan asusila dan atau pornografi anak dan atau mentransmisikan atau mendistribusikan dokumen elektronik atau informasi elektronik yang bermuatan keasusilaan dan atau kekerasan seksual pada anak dan/atau tindak pidana menyebarluaskan, membuat, memperjual belikan pornografi dan/atau tindak pidana dengan sengaja memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak adalah melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti bukti terkait dengan tindak pidana tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2025 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIKI dan dilakukan Penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot 10 Play warna Hijau Tosca dengan IMEI 1: 355023192702507 dan IMEI 2: 355023192702515 dan Handphone Redmi 9A warna Biru, dengan IMEI 1: 861450055978220, dan IMEI 2: 861450055978238;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2025 dilakukan uji forensik terhadap Handphone Infinix Hot 10 Play warna Hijau Tosca dengan IMEI 1: 355023192702507, dan IMEI 2: 355023192702515 dan Handphone Redmi 9A warna Biru, dengan IMEI 1: 861450055978220, dan IMEI 2: 861450055978238;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ditemukan akun Ranta Talisya dengan link <https://www.Facebook.com/profile.php?id=61574249776662> pada device Handphone Infinix bcfbot 10 play warna hijau toska dengan IMEI 1: 355023192702507, dan IMEI 2:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355023192702515, dimana pada akun tersebut terdapat chatting Facebook messenger yang menstransmisikan dokumen elektronik bermuatan asusila kepada seseorang yang menguasai atau menggunakan akun Facebook dengan ID 100090881719724 dengan nama akun Onyen-onyen;

- Bahwa Terdakwa DIKI menggunakan device Handphone Infinix Hot 10 Play warna Hijau Tosca dengan IMEI 1: 355023192702507 dan IMEI 2: 355023192702515 untuk mengakses atau menggunakan media sosial Facebook dengan nama akun "Alesa Buffon" dengan link <https://www.Facebook.com/profile.php?id=61575561417081>;
- Bahwa Terdakwa DIKI menggunakan device Handphone Infinix Hot 10 Play warna Hijau Tosca dengan IMEI 1: 355023192702507 dan IMEI 2: 355023192702515 untuk mengakses atau menggunakan media sosial Facebook dengan nama akun "Ranta Talisya" dengan link <https://www.Facebook.com/profile.php?id=61574249776662>;
- Bahwa dampak dari adanya tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau tindak pidana menyebarluaskan, membuat, memperjual belikan pornografi dan/atau tindak pidana dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi tersebut adalah akan merusak generasi muda penerus bangsa, karena dikhawatirkan akan ditiru dan dicoba dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

- Saksi II dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sehari-hari adalah melakukan kegiatan patroli cyber di media internet yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maupun tindak pidana lainnya bersama-sama dengan saksi FARID AJI WIJAYA dan saksi ACHMAD RANDY PRATAMA;
 - Bahwa berawal dari saksi bersama-sama dengan saksi FARID AJI WIJAYA dan saksi ACHMAD RANDY PRATAMA website tersebut menggugah postingan terkait kejahatan seksual terhadap anak pada akun Facebook Group menggunakan nama grup "Fantasi Sedarah" pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi FARID AJI WIJAYA dan saksi ACHMAD RANDY PRATAMA melakukan penyelidikan lebih lanjut lagi dan menemukan informasi bahwa Grup Facebook “Fantasi Sedarah” dibuat oleh akun Facebook bernama Nanda Frisya pada 2 Agustus 2024;
- Bahwa selanjutnya saya bersama-sama dengan saksi FARID AJI WIJAYA dan saksi ACHMAD RANDY PRATAMA menemukan komentar dari pemilik akun Facebook dengan nama akun Facebook “Alesa Buffon” yang memberikan komentar, “Ready vc SM bocil pribadi vidio jg KLO mau bermodal”, dan dari hasil patroli siber ditemukan keterangan “konten ini dilaporkan karena menawarkan atau mencari materi pelecehan seksual anak dan dikirim dari akun Facebook dengan nama akun “Alesa Buffon” (Pengidentifikasi ESP 61575561417081) di Komentar Facebook dengan pengenalan konten 4133135000255739;
- Bahwa Grup Facebook “Fantasi Sedarah” merupakan Grup yang dapat dilihat semua pengguna Facebook secara terbuka dan tidak ada privasi maupun tidak memerlukan ijin untuk bergabung ke dalam grup tersebut, sehingga siapa saja pengguna media sosial Facebook dapat bergabung dengan mudah kedalam Grup Facebook tersebut tanpa proses persetujuan gabung Grup oleh admin Grup dan Grup Facebook tersebut mempunyai member sebanyak ± oleh 32.000 (tiga puluh dua ribu) member atau anggota Grup;
- Bahwa dampak dari adanya tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau tindak pidana menyebarluaskan, yang mengandung muatan pornografi tersebut adalah akan merusak generasi muda penerus bangsa, karena dikhawatirkan akan ditiru dan dicoba dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

- Saksi III dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama tim yang merupakan anggota kepolisian dari Unit 5 Subdit I Direktorat Reserse Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa di rumah Terdakwa;
 - Bahwa setelah saksi dan tim menerima laporan Laporan Polisi Nomor: LP/A/10/V/2025/SPKT.DITSIBER/POLDA METRO JAYA, tanggal 16 Mei 2025 atas nama pelapor Sdr. FARID AJI WIJAYA, S.H., saksi bersama

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim yang merupakan anggota kepolisian dari Unit 5 Subdit I Direktorat Reserse Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti, karena bukti permulaan yang cukup, kemudian saksi dan Tim melakukan penyidikan untuk mencari siapakah yang melakukan perbuatan tersebut hingga saksi dan Tim yang dipimpin oleh saksi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIKI pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 sekira Pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yaitu Kp. Cikupa No. 27, RT.009/RW.012, Kelurahan Cikupa, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya.

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIKI, saksi mengamankan barang bukti berupa:
 - a. Handphone Infinix Hot 10 Play warna hijau tosca IMEI 1: 355023192702507, IMEI 2: 355023192702515.
 - b. Handphone Redmi 9A warna BIRU, IMEI 1: 861450055978220, IMEI 2: 861450055978238.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

- Ahli dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli merupakan ahli di bidang Digital Forensik yang bekerja di Direktorat Siber Polda Metro Jaya dengan jabatan sebagai perwira Laboratorium Digital Forensik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya;
 - Bahwa pemeriksaan barang bukti digital yang ahli lakukan berdasarkan standarisasi yang memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017 nomor akreditasi : LP-855-IDN sebagai laboratorium penguji sesuai sertifikat Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang merupakan standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk kompetensi, kenetralan, dan konsistensi pengoperasian laboratorium pengujian dan kalibrasi;
 - Bahwa setelah barang bukti diterima dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap fisik yang meliputi pencatatan merek, model, nomor seri, serta ciri-ciri fisik lainnya, setelah itu barang bukti di foto dan diberi identifikasi unik / khusus berupa penomoran barang bukti yang tercatat pada sistem Laboratorium Digital Forensik, sebagai berikut:
 - a. Memiliki / mempunyai / menguasai / menggunakan Facebook Messenger dengan username rantatalisya dengan ID : 61574249776662 atas nama Ranta Talisya, sebagaimana

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Pemeriksaan 087-V-2025-LDF-PMJ, tanggal 27 Mei 2025;

- b. Terdapat file cache berupa gambar yang berada di path/lokasi
INFINIX MOBILITY LIMITED_Infinix
X688B.zip/data/data/com.transsion.phonemaster/cache
/image_manager_disk_cache/ dengan extension .0 sebanyak
2537 gambar, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara
Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Pemeriksaan 087-V-
2025-LDF-PMJ, tanggal 27 Mei 2025;
- c. Komunikasi melalui aplikasi Facebook Messenger antara
pengguna barang bukti yang menggunakan akun [ID:
61574249776662](#) | **Ranta Talisya** dengan akun [ID:
61571103313115](#) | **Johar Borja** berupa chat / percakapan pada
tanggal 26-Mar-25 3:20:14 PM(UTC+7) sampai dengan tanggal
26-Mar-25 5:22:02 PM(UTC+7) sebanyak 11 segmen
percakapan, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara
Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Pemeriksaan 087-V-
2025-LDF-PMJ, tanggal 27 Mei 2025;
- d. Komunikasi melalui aplikasi Facebook Messenger antara
pengguna barang bukti yang menggunakan akun [ID:
61574249776662](#) | **Ranta Talisya** dengan akun [ID:
61567227385903](#) | **Denis Kancil** berupa chat / percakapan
pada tanggal 26-Mar-25 2:38:39 PM(UTC+7) sampai dengan
tanggal 26-Mar-25 3:03:09 PM(UTC+7) sebanyak 5 segmen
percakapan, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara
Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Pemeriksaan 087-V-
2025-LDF-PMJ, tanggal 27 Mei 2025;
- e. Komunikasi melalui aplikasi Facebook Messenger antara
pengguna barang bukti yang menggunakan akun [ID:
61574249776662](#) | **Ranta Talisya** dengan akun [ID:
100030193939398](#) | **Rahmat Pahlevhi** berupa chat /
percakapan pada tanggal 26-Mar-25 2:09:05 PM(UTC+7)
sampai dengan tanggal 26-Mar-25 2:21:30 PM(UTC+7)
sebanyak 11 segmen percakapan, sebagaimana tertuang
dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor
Pemeriksaan 087-V-2025-LDF-PMJ, tanggal 27 Mei 2025;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Komunikasi melalui aplikasi Facebook Messenger antara pengguna barang bukti yang menggunakan akun **ID: 61574249776662 | Ranta Talisya** dengan akun **ID: 61573608851203 | Purwanto Wanto** berupa chat / percakapan pada tanggal 26-Mar-25 1:56:40 PM(UTC+7) sampai dengan tanggal 26-Mar-25 4:57:34 PM(UTC+7) sebanyak 25 segmen percakapan dengan melampirkan 2 file lampiran, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Pemeriksaan 087-V-2025-LDF-PMJ, tanggal 27 Mei 2025;
- g. Komunikasi melalui aplikasi Facebook Messenger antara pengguna barang bukti yang menggunakan akun **ID: 61574249776662 | Ranta Talisya** dengan akun **ID: 61570830465885 | Kaka Rizal** berupa chat / percakapan pada tanggal 26-Mar-25 1:52:25 PM(UTC+7) sampai dengan tanggal 26-Mar-25 2:40:50 PM(UTC+7) sebanyak 17 segmen percakapan, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Pemeriksaan 087-V-2025-LDF-PMJ, tanggal 27 Mei 2025;

Atas keterangan ahli, Terdakwa tidak keberatan;

- Ahli dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli menerangkan Pasal 29 dan Pasal 30 dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ("UU Pornografi") merupakan ketentuan hukum yang mengatur terkait dengan sanksi pidana terhadap tindakan yang berkait dengan produksi dan/atau penyediaan pornografi. Kedua pasal ini sama-sama menetapkan larangan dan hukuman bagi individu yang terlibat dalam kegiatan yang dianggap melanggar norma kesusilaan. Namun, perlu dipahami bahwa kedua pasal ini memiliki fokus yang berbeda;
 - Bahwa Pasal 29 secara spesifik mengatur tentang tindakan menyediakan atau menyebarkan materi pornografi secara fisik maupun digital, Secara khusus, pasal ini merupakan aturan lebih lanjut atas larangan untuk menyediakan atau menyebarkan materi pornografi, yang di antaranya adalah pornografi anak, yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel



- Bahwa unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah sebagai berikut:
 1. Setiap orang;
 2. Tanpa hak atau melawan hukum;
 3. memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak;
- Bahwa unsur "*tanpa hak dan melawan hukum*" merupakan elemen pembuktian penting dalam banyak rumusan tindak pidana, termasuk dalam ketentuan Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Dalam konteks ini, unsur tersebut mengacu pada perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi secara ilegal, yaitu dilakukan **tanpa hak, tanpa izin yang sah, atau bertentangan dengan norma hukum yang berlaku**, lebih lanjut, untuk menilai pemenuhan unsur "*melawan hukum*", maka perlu dilihat apakah perbuatan yang dilakukan tergolong sebagai perbuatan melawan hukum secara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
- Bahwa makna "*sifat melawan hukum*". Dalam buku tersebut, dikutip pandangan Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidana, suatu perbuatan harus sesuai dengan rumusan delik dalam ketentuan tertulis dalam undang-undang pidana. Apabila perbuatan telah memenuhi rumusan tersebut, tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak secara materiil. Pandangan ini dikenal sebagai sifat melawan hukum formil
 - Bahwa Bahwa *In casu a quo*, perbuatan Terdakwa DIKI untuk menyebarkan konten asusila berupa foto dan video pornografi anak melalui media sosial, dilakukan tanpa hak dan bertentangan dengan hukum, sehingga memenuhi unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*"



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, terlihat dan terdapat pengakuan bahwa Terdakwa DIKI menawarkan dan memperjualbelikan **konten pornografi anak**, yang merupakan jenis pornografi yang secara eksplisit dilarang oleh Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Tidak ada ketentuan hukum yang memberikan hak atau legalisasi kepada siapa pun untuk memproduksi, menyebarluaskan, atau memperdagangkan konten bermuatan **persenggamaan anak dan ketelanjangan anak**, terlebih lagi untuk tujuan komersial. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa jelas dilakukan **tanpa hak. Kedua**, berdasarkan pandangan Simons yang dikutip dalam buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana yang ditulis Eddy O.S. Hiariej, apabila suatu perbuatan telah sesuai dengan rumusan delik dalam undang-undang (dalam hal ini Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi), maka perbuatan tersebut secara formil telah melawan hukum, tanpa perlu diuji lagi apakah melawan hukum secara materiil. Merujuk kepada kasus ini, pengakuan Terdakwa DIKI yang menawarkan dan menjual konten pornografi anak telah sesuai dengan rumusan delik secara formil, sehingga cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Atas keterangan ahli, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan saksi meringankan yaitu:

1. Saksi dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, yang merupakan saudara dari Terdakwa;
 - Bahwa sehari-harinya Terdakwa adalah orang yang baik dan tidak pernah memiliki masalah hukum atau bermasalah dengan siapapun;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki media sosial sebagai berikut :
 - a. Whatsapp : 0812117396086.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Facebook : Terdakwa saat ini tidak mempunyai akun Facebook lagi dikarenakan Terdakwa sudah menghapusnya dimana Terdakwa sebelumnya mempunyai akun sekitar 8 (delapan) akun Facebook dan semua akun Terdakwa sudah terbanned oleh Meta;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengguna media sosial Facebook, tetapi Terdakwa lupa nama akun media sosial Facebook Terdakwa dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak akun media sosial Facebook sekitar sebanyak 8 (delapan) akun media sosial Facebook;
 - Bahwa cara Terdakwa mendaftarkan akun jika Terdakwa ingin mempunyai dan menggunakan akun media sosial Facebook adalah dengan menggunakan email knunggal174@gmail.com yang mana akun email tersebut Terdakwa lupa passwordnya dan email tersebut masih aktif di handphone Terdakwa yang bermerek Infinix Hot 10 Play dan nomor telepon 0812117396086, 08158750225, 085642253169, 085642253189, 082118514316, dan 082116194089 yang mana nomor-nomor tersebut sudah tidak ada dikarenakan Terdakwa buang;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui akun media sosial Facebook "Alesa Buffon" dan akun media sosial Facebook "Rasya Raisa" yang mana akun media sosial Facebook tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa buat sekitar 1 (satu) bulan yang lalu yang mana akun media sosial Facebook tersebut sudah di banned oleh meta karena menyebarkan video dan foto anak kecil yang sedang melakukan hubungan badan yang mana Terdakwa menyebarkannya dengan cara menjualnya kepada orang lain melalui Facebook Messenger yang mana juga akun media sosial Facebook tersebut masuk kedalam Grup Facebook "Fantasi Sedarah";
 - Bahwa Terdakwa mengetahui adanya Grup Facebook "Fantasi Sedarah" dikarenakan Grup Facebook "Fantasi Sedarah" tersebut ada di dalam beranda Terdakwa, kemudian Terdakwa penasaran dan masuk bergabung ke dalam Grup Facebook "Fantasi Sedarah" dan ternyata Grup Facebook "Fantasi Sedarah" berisikan video dan foto anak kecil maupun dewasa serta tawaran untuk Video Call Sex dengan anak kecil maupun dewasa yang mana pada saat ini Grup Facebook "Fantasi Sedarah" sudah tertakedown;
 - Bahwa cara Terdakwa bergabung kedalam Grup Facebook "Fantasi Sedarah" yaitu dengan mengklik Grup Facebook "Fantasi Sedarah" yang lewat di beranda Terdakwa kemudian klik bergabung, kemudian

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara otomatis Terdakwa bergabung ke dalam Grup Facebook “Fantasi Sedarah” dan bisa memposting kedalam Grup Facebook “Fantasi Sedarah” dikarenakan grup tersebut tidak di privat dan Terdakwa mulai bergabung dengan grup tersebut sejak bulan Februari 2025;

- Bahwa Terdakwa mengetahui tampilan grup media sosial facebook dengan nama “Fantasi Sedarah” yang Terdakwa ikut tergabung dalam grup tersebut sejak bulan Februari 2025 menggunakan akun media sosial facebook dengan nama akun “Alesa Buffon” dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=61575561417081>,
- Bahwa semua orang pengguna media sosial Facebook bisa bergabung dan atau dapat melihat dan atau mengakses Grup Facebook “Fantasi Sedarah”;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bergabung ke dalam Grup Facebook “Fantasi Sedarah” adalah untuk melihat foto dan video anak kecil melalui postingan anggota grup serta untuk menjual foto dan video anak yang sedang berhubungan badan di dalam Grup Facebook “Fantasi Sedarah” tersebut;
- Bahwa tarif yang Terdakwa tawarkan untuk foto dan video anak kecil yang sedang berhubungan badan didalam Grup Facebook “Fantasi sedarah” adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) video anak kecil yang sedang berhubungan badan dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 40 (empat puluh) video anak kecil yang sedang berhubungan badan serta 10 (sepuluh) foto anak kecil sedang berpose tanpa menggunakan busana (telanjang) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa kumpulkan di akun dana milik Terdakwa 081323162637;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan melakukan atau menawarkan foto dan video anak kecil yang sedang berhubungan badan dan uang hasil dari menawarkan atau menjual foto dan video anak kecil yang sedang berhubungan badan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto dan video anak kecil yang sedang berhubungan badan dari grup Facebook “Fantasi Sedarah” dengan cara melakukan penukaran atau barter video anak kecil yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berhubungan badan untuk menambahkan koleksi Terdakwa yang nantinya akan Terdakwa perjual belikan kembali;
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan atau mendistribusikan konten bermuatan asusila anak kepada orang lain melalui akun Facebook messenger dengan nama akun @RANTA TALISYA dengan link <https://www.Facebook.com/profile.php?id=61574249776662> yang nantinya dilanjutkan ke akun whatsapp dengan nomor 082118514316;
 - Bahwa akun media sosial Facebook dengan nama akun @RANTA TALISYA dengan link <https://www.Facebook.com/profile.php?id=61574249776662> masih aktif dan dapat digunakan dan akun media sosial whatsapp dengan nomor 082118514316 sudah tidak aktif atau tidak dapat digunakan;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui atau mengenal tampilan gambar di bawah, yaitu akun media sosial facebook dengan nama akun Ranta Talisya dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=61574249776662> yang Terdakwa buat pada bulan Maret 2025 dan Terdakwa daftarkan menggunakan nomor telepon 082114804924 dengan menggunakan device Handphone Infinix bot 10 play warna hijau tosca dengan IMEI 1: 355023192702507, dan IMEI 2: 355023192702515,
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memposting video anak kecil sedang berhubungan badan dan atau foto anak kecil sedang berpose tanpa menggunakan busana (telanjang) di akun media sosial Facebook maupun didalam Grup Facebook "Fantasi sadarlah";
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan video anak kecil sedang berhubungan badan dan atau foto anak kecil sedang berpose tanpa menggunakan busana (telanjang) sehingga foto dan video tersebut bisa Terdakwa jual adalah dengan cara Terdakwa melakukan atau masuk kedalam grup Facebook dengan nama yang Terdakwa ingat grup fantasi sadarlah, grup bocil SD, dan grup bocil viral;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penyimpanan foto dan video kesusilaan anak yang sudah Terdakwa dapatkan atau sebagai bahan koleksi Terdakwa pada handphone Terdakwa bermerek Infinix Hot 10 Play warna Hijau Tosca IMEI 1: 355023192702507, IMEI 2: 355023192702515 Bahwa Terdakwa masih tergabung di dalam grup Facebook "Fantasi Sedarlah" sebelum akun Facebook Terdakwa ter banned Facebook;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa tidak ada yang menyuruh atau meminta Terdakwa untuk mengumpulkan foto dan video tentang kesusilaan anak, itu merupakan inisiatif Terdakwa untuk diperjualbelikan lagi atau dibarter dengan orang lain;
- Bahwa besaran keuntungan yang Terdakwa peroleh selama melakukan penjualan foto dan video konten asusila anak kecil, dengan total uang masuk yang melakukan top up sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulannya pada akun dana dengan nomor 081323162637 yang aplikasinya ada di handphone redmi 9A milik Terdakwa, periode tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025 dengan total uang masuk sebesar Rp 3.050.000,- (Tiga juta lima puluh ribu).
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan atau mendistribusikan konten bermuatan asusila anak kepada orang lain melalui akun facebook messenger dengan nama akun @RANTA TALISYA dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=61574249776662>, selain itu, Terdakwa juga menyertakan instruksi bagi peminat untuk melanjutkan transaksi melalui WhatsApp dan melakukan pembayaran ke akun DANA milik Terdakwa.
- Bahwa proses penukaran atau barter foto atau video anak kecil yang sedang berhubungan badan nantinya akan Terdakwa pergunakan untuk jual kembali adalah dengan cara Terdakwa berkomunikasi melalui messenger facebook atau menggunakan whatsapp untuk melakukan pertukaran tersebut, sehingga banyak akun media sosial facebook atau whatsapp Terdakwa yang terbanned oleh meta dikarenakan menyebarkan video dan foto konten asusila anak kecil;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang dapat mengakses atau menggunakan akun media sosial facebook dengan nama akun Ranta Talisya dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=61574249776662> dan Terdakwa menggunakan akun facebook tersebut untuk menawarkan foto dan video anak kecil yang sedang berhubungan badan untuk mendapatkan uang dan juga untuk terhubung atau bergabung dengan grup-grup yang memposting foto atau video yang berkonten atau bertema dengan asusila anak kecil;
- Bahwa terdapat konten asusila anak kecil dengan total sebanyak 2537 gambar yang Terdakwa lakukan penyimpanan pada Handphone Infinix bot 10 play warna hijau toska dengan IMEI 1: 355023192702507, dan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2: 355023192702515 sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti digital;

- Bahwa beberapa nomor telepon 0812117396086 dan 082123906675 masih aktif dan Terdakwa penggunaan, akan tetapi untuk nomor 085691274836 dan 082114804924 sudah tidak Terdakwa penggunaan dikarenakan sim cardnya sudah Terdakwa buang, untuk email knunggal174@gmail.com masih aktif dan terhubung dengan device Terdakwa Handphone Infinix bot 10 play warna hijau tosca dengan IMEI 1: 355023192702507, dan IMEI 2: 355023192702515 akan tetapi akun email tersebut Terdakwa lupa passwordnya dan nomor telepon registrasinya dikarenakan yang membuat atau meregistrasi email tersebut bukan Terdakwa, akan tetapi langsung dari konter handphone kita Terdakwa membeli handphone;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar print out screenshot GrupFacebook;
- 1 (satu) lembar bukti pembukaan aplikasi DANA dengan nomor telepon 081323162637;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam merah 8 GB yang berisi unduhan akun media sosial facebook Rantatalisya dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=61574249776662> dan password 5*****5;
- 1 (satu) unit Handphone Infinix Bot 10 Play warna hijau tosca IMEI 1 : 355023192702507 IMEI 2 : 355023192702515;
- 1 (satu) unit Handphone Redmi 9A warna biru IMEI 1 : 861450055978220 IMEI 2 : 861450055978238;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bergabung kedalam Grup Facebook "Fantasi sedarah" dengan maksud dan tujuan untuk melihat foto dan video anak kecil melalui postingan anggota grup serta untuk menjual foto dan video anak yang sedang berhubungan badan di dalam Grup Facebook "Fantasi sedarah" tersebut. Setelah itu, diketahui juga Tersangka memasang tarif atas tawaran untuk foto dan video konten pornografi anak yang dilakukan melalui Grup Facebook "Fantasi sedarah", yakni sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) video dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 40 (empat puluh) video serta 10 (sepuluh)

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel



foto. Uang hasil penjualan tersebut kemudian dikumpulkan dalam akun DANA milik Terdakwa;

- Bahwa akun DANA dengan nomor 081323162637 atas nama Terdakwa DIKI menunjukkan mutasi transaksi masuk dan keluar selama periode tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025 yang berkaitan langsung dengan penjualan konten pornografi anak. Transaksi yang tercatat memiliki nominal yang sama persis dengan tarif yang ditawarkan di Grup Facebook, yaitu nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total uang masuk sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis akan mempertimbangkan tentang apakah para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Pertama melanggar Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik **atau Kedua** melanggar Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang bahwa dakwaan disusun secara alternatif maka untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menentukan dakwaan mana yang dipilih untuk dibuktikan sesuai dengan fakta hukum yang ada dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua yang lebih tepat dipilih untuk



dibuktikan oleh Majelis Hakim terlebih dahulu namun apabila tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa untuk dapat diterapkan perbuatan pidana dalam dakwaan kedua yaitu **Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi** maka harus dipenuhi unsur-unsur yang terdapat didalamnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” dalam hal ini adalah yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ke-1 telah terpenuhi;

A.d.2.Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksplisit memuat persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak;;

Menimbang, Bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah telah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak;

Menimbang, bahwa menawarkan” berarti adanya inisiatif aktif dari pelaku untuk menginformasikan, menyodorkan, atau mempromosikan barang yang dilarang (dalam hal ini, konten pornografi anak) kepada pihak lain dengan maksud agar pihak tersebut tertarik untuk membeli atau menerima;

Menimbang, bahwa “memperjualbelikan” mengacu pada adanya kegiatan jual beli yang nyata terhadap konten pornografi anak. Dalam kasus ini, tidak hanya terjadi penawaran, tetapi juga terdapat bukti kuat terjadinya transaksi finansial antara Terdakwa dengan para pembeli;

Menimbang, bahwa Bahwa unsur “menyebarkan” dalam ranah hukum pidana adalah mencakup aktivitas mengedarkan, membagikan, atau mendistribusikan konten secara langsung atau melalui media digital, dengan tujuan menjangkau lebih dari satu pihak atau khalayak umum;

Menimbang, bahwa Produk Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf e Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang secara eksplisit memuat :

- persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual oral seks;
- ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, yakni kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit; dan ;
- alat kelamin, dalam hal ini alat kelamin perempuan (vagina) dan alat kelamin laki-laki (penis);

Menimbang, bahwa Terdakwa bergabung kedalam Grup Facebook “Fantasi sadarlah” dengan maksud dan tujuan untuk melihat foto dan video anak kecil melalui postingan anggota grup serta untuk menjual foto dan video anak yang sedang berhubungan badan di dalam Grup Facebook “Fantasi sadarlah”

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah itu, diketahui juga Terdakwa memasang tarif atas tawaran untuk foto dan video konten pornografi anak yang dilakukan melalui Grup Facebook "Fantasi sedarah", yakni sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) video dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 40 (empat puluh) video serta 10 (sepuluh) foto. Uang hasil penjualan tersebut kemudian dikumpulkan dalam akun DANA milik Terdakwa;

Menimbang, Bahwa akun DANA dengan nomor 081323162637 atas nama Terdakwa menunjukkan mutasi transaksi masuk dan keluar selama periode tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025 yang berkaitan langsung dengan penjualan konten pornografi anak. Transaksi yang tercatat memiliki nominal yang sama persis dengan tarif yang ditawarkan di Grup Facebook, yaitu nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total uang masuk sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah). Hal ini kemudian juga diperkuat oleh hasil analisis digital forensik yang menunjukkan adanya aktivitas pengiriman file setelah transaksi diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti, pidana yang dijatuhkan merupakan komulasi pidana kurungan dan denda, maka terhadap terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terhadap Terdakwa diharuskan mengganti dengan pidana kurungan pengganti denda;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar print out screenshot GrupFacebook;
- 1 (satu) lembar bukti pembukaan aplikasi DANA dengan nomor telepon 081323162637;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam merah 8 GB yang berisi unduhan akun media sosial facebook Rantatalisya dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=61574249776662> dan password 5*****5;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Handphone Infinix Bot 10 Play warna hijau toska IMEI 1 : 355023192702507 IMEI 2 : 355023192702515;
- 1 (satu) unit Handphone Redmi 9A warna biru IMEI 1 : 861450055978220 IMEI 2 : 861450055978238.

Agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan berpotensi merusak moral generasi muda;
- Terdakwa sudah menikmati perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi** dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar print out screenshot GrupFacebook;
 - 1 (satu) lembar bukti pembukaan aplikasi DANA dengan nomor telepon 081323162637;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam merah 8 GB yang berisi unduhan akun media sosial facebook Rantatalisya dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=61574249776662> dan password 5*****5;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Handphone Infinix Bot 10 Play warna hijau toska IMEI 1 : 355023192702507 IMEI 2 : 355023192702515;
- 1 (satu) unit Handphone Redmi 9A warna biru IMEI 1 : 861450055978220 IMEI 2 : 861450055978238.

Agar dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 oleh Rio Nazar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., dan lukman Akhmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Victor Risakotta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Inda Putri Manurung, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Rio Nazar, S.H., M.H.

lukman Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Victor Risakotta, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel